Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sikatan Gang Perkutut Nomor 15 B RT 12/ RW 53 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/21/III/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. R.ERY SOHARYO,S.H.
2. ADIP RIJANNANTO,S.H.

Para Advokat pada Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN) sekaligus Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(POSBAKUMDIN), beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 Kel. Mojorejo Kec. Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 3 Juni 2022 dengan No.32;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO bin SOEKIDI bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO bin SOEKIDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiair 6 (enam) bulan kurungan, dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong sedotan plastik warna hijau di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
   - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam type SM-A032F/DS terdapat nomor hp 081993978951.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO bin SOEKIDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

------- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana *"*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*",* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL atas pemilikan narkotika jenis sabu, kemudian tim polres kota madiun melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 0,20 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, selanjutnya setelah tim polres kota madiun memesan kemudian melakukan transfer uang ke rekening nomor 3940542901 atas nama SUMARWANTI lalu Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya dibawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, lalu Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02082/NNF/2022 tanggal 21 Maret tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan melalui Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penjualan atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;

---------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
   - Bahwa saksi sebelumnya ditangkap oleh anggota Polres Madiun Kota, sehubungan dengan perbuatan saksi yang menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang diranjau di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
   - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan langsung oleh saksi kepada Terdakwa di Area Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, kemudian setelah saksi ditangkap oleh Tim Polres Madiun Kota selanjutnya Tim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa menggunakan nama saksi dan Terdakwa menyanggupi menyediakan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Tim Polres Kota Madiun yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sedotan warna hijau, lalu Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANGGIT PERMADI alias PARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini oleh Penyidik dan keterangan di dalam BAP tersebut benar;
   - Bahwa saksi sebelumnya ditangkap oleh anggota Polres Madiun Kota bersama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang diranjau di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
   - Bahwa sebelumnya saksi menemani saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL mengambil narkotika jenis sabu di Kediri kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, saksi bersama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL mengantar narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan diserahkan langsung kepada Terdakwa di Area Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, kemudian setelah saksi ditangkap oleh Tim Polres Madiun Kota selanjutnya Tim Polres Madiun Kota pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dan Terdakwa menyanggupi menyediakan narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah Tim Polres Kota Madiun yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang, lalu Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, selanjutnya Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. IHWAN NURDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang diranjau di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
   - Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
   - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL atas pemilikan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, sebelumnya Terdakwa membeli sabu milik saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dimana selanjutnya Tim Polres Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, selanjutnya setelah Tim Polres Kota Madiun yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, lalu Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. EDI RIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
   - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang diranjau di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
   - Bahwa terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
   - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL atas pemilikan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL sebelumnya Terdakwa membeli sabu milik saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dimana selanjutnya Tim Polres Kota Madiun pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, selanjutnya setelah Tim Polres Kota Madiun yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, lalu Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
   - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. PUTRO BAGUS ASMORO alias SUGAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi telah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi masih berada dalam Lapas serta tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Tim Polres Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang diranjau di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan narkotika jenis sabu kepada saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL yang memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa memesankan kepada PUTRO BAGUS ASMORO alias SUGAB yang berada di Lapas Madiun seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone, lalu setelah saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL melakukan transfer uang ke rekening milik dari PUTRO BAGUS ASMORO alias SUGAB an.SUMARWANTI, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, lalu Terdakwa diamankan oleh Tim Polres Madiun Kota di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL sebanyak 1 (satu) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saudara SUGAB yang dimaksud Terdakwa bukanlah saksi SUGAB yang hadir di persidangan dikarenakan setahu Terdakwa saudara SUGAB adalah WNI keturunan tionghoa namun di Lapas orangnya tidak ada;
- Bahwa dalam menjual atau menjadi perantara jual beli, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari PUTRO BAGUS ASMORO alias SUGAB maupun saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan maupun perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sedotan plastik warna hijau di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam type SM-A032F/DS terdapat nomor hp 081993978951;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02082/ NNF/2022 tanggal 21 Maret tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan melalui Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI oleh Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL atas kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 09 Maret 2022, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, sebelumnya Terdakwa membeli sabu milik saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diambil oleh saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditemani oleh saksi ANGGIT PERMADI Alias PARJONO di Kediri, selanjutnya oleh saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditemani saksi ANGGIT PERMADI Alias PARJONO narkotika jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa dan diserahkan langsung di Area Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa setelah saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditangkap, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, kemudian setelah Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota, yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang ke rekening an.SUMARWANTI, Terdakwa lalu mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, setelah itu Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 2 (dua tahun) dan 6 (enam) bulan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pengamen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02082/NNF/2022 tanggal 21 Maret tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan melalui Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*) menurut Undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum" ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, yang dimaksud "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan "Menerima" adalah mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, yang dimaksud dengan "Perantara Dalam Jual Beli" adalah orang yang menjadi penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan "Menukar" adalah mengganti atau memindahkan tempat, sedangkan yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI oleh Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dimana awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL atas kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022, kemudian berdasarkan keterangan saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, sebelumnya Terdakwa membeli sabu milik saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diambil oleh saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditemani oleh saksi ANGGIT PERMADI Alias PARJONO di Kediri, selanjutnya oleh saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditemani saksi ANGGIT PERMADI Alias PARJONO narkotika jenis sabu tersebut diantar kepada Terdakwa dan diserahkan langsung di Area Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, kemudian setelah saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL ditangkap, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota melakukan pembelian terselubung dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone menggunakan nama saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL, kemudian setelah Tim Satresnarkoba Polres Madiun Kota, yang melakukan pembelian terselubung melakukan transfer uang ke rekening an.SUMARWANTI, Terdakwa lalu mengirimkan alamat ranjauan di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun tepatnya di bawah tiang lampu penerangan depan Toko Krisbow untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dimasukkan dalam sedotan warna hijau, setelah itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa diamankan di Pos Kamling Jalan Sikatan Gang Makam Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02082/NNF/2022 tanggal 21 Maret tahun 2022 bahwa barang bukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan melalui Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I karena telah memberikan sesuatu berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram kepada orang lain *in casu* saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL untuk memperoleh uang pembayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama SUMARWANTI, yang walaupun di persidangan Terdakwa telah membantah dan memberikan keterangan bahwa rekening tersebut adalah milik dari PUTRO BAGUS ASMORO alias SUGAB sehingga Terdakwa hanya berperan sebagai perantara dalam jual beli, namun keterangan Terdakwa tersebut hanyalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu, yang kemudian dijual kepada saksi SUTRIS PAMBUDIONO alias TEMBEL dengan cara sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin untuk menjual Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan hanya untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pula di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai pengamen, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam kegiatan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Selain itu, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringan-ringannya pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sedotan plastik warna hijau di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam type SM-A032F/DS terdapat nomor hp 081993978951;

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara kepemilikan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARMY SANCOYO KUNTORO Bin SOEKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) potong sedotan plastik warna hijau di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam type SM-A032F/DS terdapat nomor hp 081993978951;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Abdullah Mahrus,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Mega Ayu,S.H.M.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fikki Aminullah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dian Mega Ayu,S.H.M.H	Abdullah Mahrus,S.H.,M.H.
Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)